

نقش رأی شهروندان در حکومت از نگاه اسلام

پروفسور محمد هادی مفتّح

امام و رئیس مرکز اسلامی هامبورگ

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

از مسائل مورد بحث و اختلاف در فقه سیاسی، همانا اعتبار مقبولیت مردمی حاکم در مشروعیت حاکمیت او میباشد، که از سوی نظریه پردازان مختلفی که در این زمینه سخن گفته‌اند آراء متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله، بعد از تبیین این که فلاسفه یونان قدیم، همچون سقراط و افلاطون، هرگونه دخالت رأی شهروندان در تعیین حاکمان را خلاف عقل دانسته، تنها دارا بودن کمال «دانش» و «حکمت» را برای حاکم کافی میدانستند؛ و فلاسفه سیاسی امروز اروپا، مشروعیت حکومت را دارای وابستگی کامل به رأی و نظر شهروندان میدانند؛ با بررسی قرآن کریم و سنت رسول اکرم، رابطه مقبولیت مردمی حاکم با مشروعیت حاکمیت او اثبات شده، و گفته‌ایم که «حقانیت» حاکم آنگاه که با «مقبولیت» ضمیمه گردد، «مشروعیت» حکومت را به بار خواهد آورد. هریک از حقانیت و مقبولیت، جزءالعلّة مشروعیت میباشند.

کلید واژه: فقه سیاسی، حکومت اسلامی، مقبولیت، مشروعیت

مقدمه

یکی از محورهای مورد اختلاف میان نظریات گوناگون مطرح در علوم سیاسی، دخالت یا عدم دخالت رأی و نظر مردم در به قدرت رسیدن ارباب قدرت است. نزاع در مشارکت دادن آراء شهروندان در تعیین حاکم، ریشه در تاریخ تفکر بشری، و سابقهای به درازای اندیشه انسانی دارد. از آن زمان که انسان به اندیشیدن اندیشید و به تفکر پرداخت، این دغدغه آرامش از او سلب کرده بود.

در این مقاله به تبیین این نکته میپردازیم که فلاسفه یونان قدیم، همچون سقراط و افلاطون، هرگونه دخالت رأی شهروندان در تعیین حاکمان را خلاف عقل دانسته، تنها دارا بودن کمال «دانش» و «حکمت» را برای حاکم کافی میدانستند. در واقع تکیه این متفکران بر عنصر «حقانیت» بوده، مشروعیت حکومت را وابسته به حقانیت حاکم میدانستند.

در غرب جدید، و در میان فلاسفه امروز اروپا، تعیین حاکمان دارای وابستگی کامل به رأی و نظر شهروندان است. ایشان «مقبولیت» مردمی حاکم را تنها عامل تعیین مشروعیت حکومت می‌شمارند.

در دیدگاه اسلامی، مشروعیت حکومت بر دو پایه «حقانیت» و «مقبولیت» حاکم استوار بوده، حقانیت بدون مقبولیت مردمی، و مقبولیت بدون حقانیت، هیچکدام نمیتوانند مشروعیت حکومت را نتیجه دهند.

یونان قدیم

در بیش از دو هزار و پانصد سال پیش، آن زمان که سوفسطائیان، میداندار تفکر بشری بودند، راه ورود در عالم سیاست و قدرت بر همگان گشوده بود، و همین امر نشانگر امکان رسیدن به شهرت سیاسی برای همگان، در جامعه آن روز است، و این نیست مگر دخالت داشتن نظرات شهروندان دولتشهرها در به قدرت رسیدن حائزان این فضیلت سیاسی.

در دولتشهرهای یونان و بیش از همه در آتن، هیچکس نمیتوانست امید داشته باشد که به عنوان سیاستمدار شهرتی کسب کند مگر اینکه بتواند سخن بگوید، و نیکو سخن بگوید. سوفسطائیان مدعی بودند که این فن را به او میآموزند، و وی را در این «فضیلت سیاسی» میپرورند (کاپلستون، تاریخ فلسفه، ۱/۱۰۲)

از اوایل قرن پنجم پیش از میلاد، یعنی زمانی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقامهای دولتی منسوخ شد، هر فرد آتنی در مجلس دارای حقی برابر برای شرکت مستقیم در مباحث مربوط به قانون گذاری، قضاوت، عضویت در شورای اجرائی و سیاستگذاریهای جامعه گردید. (بیتهام- بویل، دموکراسی چیست، ۲۲)

در دوره پس از سوفسطائیان، بحث حق مشارکت مردم در حکومت یا عدم آن، از مباحث مورد اختلاف دانشمندان یونانی بوده، و از طرفداران و مخالفان سرسخت و جدی برخوردار گشته است، تا جایی که «سقراط» در سال ۳۹۹/۴۰۰ ق.م. توسط رهبران دموکراسی که استقرار مجدد یافته بود به محاکمه کشانده شده و اعدام میشود. (کاپلستون، تاریخ فلسفه، ۱/۱۳۵).

افلاطون

از نامدارترین مخالفان دموکراسی و جمهوریت «افلاطون» است، که برای نفی دموکراسی به استدلالات فلسفی دست میزند، اگرچه مورخان تاریخ فلسفه معتقدند کینه افلاطون علیه دموکراسی بیشتر به دلیل رفتاری بوده است که حکومت عامه با سقراط روا داشت. (همان، ۱/۱۵۵)

«افلاطون» حکومت را «حق» حکیمان و دانشمندان دانسته، و معتقد است که حکومت عامه (دموکراسی)، حکومت متنفذین (الیگارشی) و حکومت استبدادی (خودکامه ستمگر) نامطلوب است، زیرا اینها دولتهای طبقاتی هستند و قوانینشان برای خیر و سود طبقات خاص وضع میشود، و نه برای خیر و مصلحت کل جامعه. حکومت نباید به کسی به دلیل ملاحظات تبار و نسب یا ثروت واگذار شود، بلکه به دلیل شخصیت و اهلیت و شایستگی برای فرمانروائی، حکومت را باید به وی سپرد. (همان، ۱/۲۷۰)

بر اساس نظر افلاطون «دموکراسی» از همه حکومت‌های قانونمند بدتر است:
اگر ما از حکومت‌های با نظم و اداره نیکو سخن بگوئیم، در این صورت حکومت یکتا یعنی حکومت پادشاهی بهترین است، حکومت تنی چند در مرتبه دوم بهترین نوع حکومت است، و حکومت عامه بدترین نوع حکومت است.
حکومت عامه از هر جهت ضعیف است و وقتی با دیگر حکومتها مقایسه شود نمیتواند هیچ خیر بزرگ یا شر بزرگی برساند (همان، ۱/۲۶۹)

تفکر اسلامی

جایگاه مردم در حکومت از منظر تفکر اسلامی، از مباحثی است که متفکران متعددی در خصوص آن سخن رانده‌اند. این نظرات عرض عریضی را شامل است، که جامعی میان آنان نمیتوان یافت. از آنان که نقشی تعیین کننده در مشروعیت حکومت برای قبول مردم قائل شده‌اند، تا آنان که این نقش را به صفر تقلیل داده‌اند.

در خصوص نقش مردم در حکومت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و جانشینان معصوم او، میان متفکران شیعه اختلاف زیادی به چشم نمیخورد، لذا بحث را بر آن متمرکز نمیکنیم، اگرچه برای رسیدن به مطلب، گذار از آن ناگزیر است و باید بحث را از آنجا آغاز نمود. لکن در بحث «نقش مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت»، سه نظر مطرح می‌باشد:

۱. اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعی به امام زمان انتساب پیدا کند، اما تحقق عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد.
۲. اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان است، اما تعیین شخص آن و همچنین تحقق و استقرار حکومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.
۳. اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است (مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ۶۵-۶۶).

حال با پذیرش همین تقسیم بندی، به بررسی ادله این باب پرداخته، و سپس با نقل و نقد آراء متفکرانی که در این زمینه بحث کرده‌اند، به داوری و انتخاب رأی حق دست خواهیم زد.

ادله مدخلیت مقبولیت مردمی حکومت در مشروعیت آن

اصل دخالت داشتن انسانها در سرنوشت خویش، اصل استواری است که آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت مینماید. همه اندیشمندانی که انسان را مجبور ندانسته و برای او اختیار قائل شده‌اند، قدر مشترک

اعتقادشان این است که آدمی، تعیین کننده سرنوشت خویش است. سنت الهی بر آن است که تا گروه مردمان، قصد و اراده جدی در بهبود وضعیت خویش نداشته باشند، تغییری در آن رخ نخواهد داد.

۱. قرآن کریم در دو آیه، بر دخالت داشتن انسان در سرنوشت خویش، به طور عام و مطلق تأکید نموده، و صریحاً میفرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد : ۱۱)

در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الأنفال : ۵۳)
این [کیفر] بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی‌دهد،
مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند

تعبیر به کار رفته در اولین آیه، که در آیه دیگر نیز با اندک تفاوتی آمده است، بیانگر سنت الهی در خصوص تحولات اجتماعی می‌باشد. مطابق این سنت خداوندی «انسان، سرنوشت خود را با دست خود رقم می‌زند؛ و بدون تردید، اعمال انسان در ساخت و تغییر شرایط پیرامونی دخیل است» (مدرسی، من هدی القرآن، ۵/۳۱۰). برابر این دو آیه، به لحاظ تکوین، شرائط محیطی بر انسان احاطه نداشته و او را مقهور خویش نمی‌سازد، بلکه این اوست که شرائط را تحت سلطه خویش در آورده و مقهور خود مینماید (فضل الله، تفسیر من وحی القرآن، ۱۳/۲۸). بر این مبنا، این آیه قانونی عمومی و کلی را بیان میکند.

این قانونی است سرنوشت‌ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده!

این قانون که یکی از پایه‌های اساسی جهان بینی و جامعه‌شناسی در اسلام است، به ما می‌گوید مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس در دست خود شما است، و هر گونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت می‌کند، شانس و طالع و اقبال و تصادف و تاثیر اوضاع فلکی و مانند اینها هیچکدام پایه ندارد، آنچه اساس و پایه است این است که ملتی خود بخواهد سربلند و سرفراز و پیروز و پیشرو باشد، و یا به عکس خودش تن به ذلت و زبونی و شکست در دهد، حتی لطف خداوند، یا مجازات او، بی‌مقدمه، دامن هیچ ملتی را نخواهد گرفت، بلکه این اراده و خواست ملتها، و تغییرات درونی آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا می‌سازد (مکارم، نمونه، ۲۲/۱۸۴).

این تبیین تأثیرگذاری بشر در جهان پیرامون خود، اگرچه به منزله پرده برداشتن از امری تکوینی و هویدا کردن حقیقتی خارجی است، لکن بیان آن در قرآن کریم بدون افزودن حاشیه و توضیحی افزونتر، مُشعر به مقبولیت آن در حوزه اعتباریات و امور تشریعی می‌باشد. به بیانی دیگر، این نقل بدون تعلیقه در کلام الهی،

مؤید آن است که انسانی که در شرایط زندگانی خویش تأثیر گذار است، و در رقم خوردن سرنوشت خود نقشی فعال بر عهده دارد، در این حضور فعال در عرصه جهان، محقق می‌باشد.

و از اموری که آشکارا در سرنوشت انسان تأثیر دارد، حکومت و دولتی است که آدمی تحت حاکمیت آن زندگی مینماید، و قوانینی که بر فرد انسان و جامعه پیرامون او حکمفرما است. به یقین چنانچه تأثیر گذاری آدمی را در سرنوشت خویش و شرایط اجتماع پیرامون خود بر حق دانستیم، بایستی برای اظهار نظر او در امور حکومتی نیز اعتبار قائل شده، و او را در آن شریک بدانیم.

۲. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با جانشین برحق بلا فصل خود در خصوص آینده امت اسلام و آتیه آن حضرت سخن میگوید. امیر مؤمنان علیه السلام در نقل کلام رسول الله میفرماید:

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعُهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا» (ابن طاووس، كشف المحجّة لثمره المهجّة، ۲۴۸-۲۴۹).

و بتحقیق که رسول خدا صلی الله علیه و آله با من عهد کرده و فرموده است: ای پسر ابی طالب برای تو است ولایت امت من، پس اگر با عافیت و سلامتی ترا والی قرار دادند، و با رضایت بر توافق کردند به امر آنان قیام کن، و اگر اختلاف کردند آنان را به خودشان و آنچه به آن مشغولند واگذار؛ که همانا بزودی خداوند برای تو مخرج قرار دهد و برای تو فرج رساند.

این کلام رسول الله دلالت روشنی دارد بر به رسمیت شناختن نقش رعایا در اختیار والی، و مداخلیت رأی و نظر شهروندان در جواز شرعی اعمال ولایت، اگرچه از جانب والی برحق بوده باشد.

امر پیامبر اکرم مبنی بر این که «إِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعُهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ»^۱ مطابق اصل دلالت امر بر وجوب، جواز اعمال ولایت امیرالمؤمنین (والی برحق مسلمانان) را متوقف بر قبول و عدم اختلاف امت می-نماید؛ که در غیر این صورت، و چنانچه رعایا به اختلاف رأی و نظر پرداخته، و حاکمیت امیر مؤمنان را نپذیرفتند (چنانکه تاریخ غمبار صدر اسلام حاکی از همین رویکرد تباه است) سکوت و عدم دخالت حاکمانه در امور جامعه، بر علی بن ابی طالب واجب میشود. بنابراین، کسی که مورد اقبال رعایا نباشد، حق اعمال ولایت در امور را نخواهد داشت، اگرچه ولی برحق بوده باشد؛ و اقبال و انتخاب مردم، مشروعیت بخش تصرفات حاکمانه والی می‌باشد.

این روایت به روشنی بر عدم مشروعیت حکومت حاکم غیر منتخب و غیر مقبول از دیدگاه اسلام دلالت مینماید.

^۱ اگر اختلاف کردند آنان را به خودشان و آنچه به آن مشغولند واگذار

۳. امیرالمؤمنین^{علیه السلام} در مواضع متعددی از نهج البلاغه، این دخالت داشتن رعایا در امر حاکمیت را مورد توجه قرار داده است. آن حضرت در نامه‌های به معاویه میفرماید:

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَاكَرَ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ،

وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بَطْعَنَ أَوْ بَدَعَهُ رَدَّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى (نهجالبلاغه، ۳۶۷)

همانها که با ابو بکر و عمر و عثمان برای خلافت بیعت کردند، به من هم دست بیعت دادند. بنا بر این نه آن که حضور داشته می‌تواند دیگری را به خلافت برگزیند و نه آن که نبوده حق دارد تن زند.

و شورا در باره خلافت، حق مهاجرین و انصار است. و چنانچه آنان بر مردی گرد آمدند و او را پیشوای خود نامیدند، این سبب خشنودی خداوند است.

و اگر کسی به عیب جویی کردن و تهمت ناروا زدن، از جمع بیرون شد، باید او را از راهی که رفته باز گردانند. و اگر نپذیرفت، با او پیکار کنند. زیرا به راه اهل ایمان نرفته و سخن حق را نپذیرفته است. و آن گاه خداوند نیز هر آنچه شایسته است بر سرش آرد.

صراحت این کلام نورانی امیرالمؤمنین در دلالت بر مطلوب، جای هیچگونه تردیدی را باقی نگذاشته، و آشکارا بر مشروعیت دینی حکومت حاکم منتخب و مقبول شهروندان دلالت مینماید. درست است که پاره‌ای از جزئیات این روایت نیاز به تنقیح و تبیین دارد، از جمله اختصاص دادن حق رأی به مهاجرین و انصار، و نیز اعلام رضایت الهی نسبت به نتیجه شورا مهاجرین و انصار در امر خلافت رسول الله و امامت مسلمین؛ لکن اساس مداخلت رأی و نظر رعایا در استواری زعامت و زمامداری برای داوطلبان آن به درستی از این سخن نورانی دانسته میشود.

نکته ویژه‌ای که میتوان از این کلام نورانی امیرالمؤمنین استفاده نمود، همانا اعتبار رأی اکثریت در تصمیمات اجتماعی میباشد. به بیان روشنتر، از آنجا که طبق واقعیت خارجی در صدر اسلام و در هنگام صدور این سخن از امیرالمؤمنین، مهاجرین و انصار در میان شهروندان جامعه اسلامی آنروز دارای اکثریت مطلق بودند، اعتبار دادن حضرت به رأی آنان مشعر به اعتبار رأی اکثریت میتواند باشد.

۴. امیرالمؤمنین^{علیه السلام} در مقام بیان دلیل قبول زمامداری امت اسلامی میفرماید:

أَمَّا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ التَّسْمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يَقَارُوا عَلَى كِظْلَةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَعْبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوْلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَتَرِ (نهجالبلاغه، ۵۰)

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکمبارگی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم، و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می‌کردم، آنگاه می‌دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌های بی ارزشتر است.

آنگاه که امیرالمؤمنین از به دست گرفتن زمام امور اجتماعی امت اسلام سخن می‌گوید، با اینکه منصوب از جانب رسول الله و دارای ولایت حقّه بوده است، لکن بازهم حضور مردمان را سبب قبول زمامداری خود بر می‌شمارد. تأکید آن حضرت بر مدخلیت اقبال رعایا در این قبول، مسبوق به مبنای مقبول ایشان در حکمرانی بر مردمان می‌باشد. کلام نورانی آن امام، بی‌پرده دلالت بر عدم جواز اجبار شهروندان بر قبول زمامداری ولیّ برحقّ مینماید؛ بلکه این ولیّ برحقّ است که چنانچه با اقبال مردم مواجه شد چاره‌های بجز قبول زعامت امت نخواهد داشت.

ابن میثم بحرانی در شرح این کلام حضرت می‌گوید:

امام علیهما السلام از جمله دلایل پذیرفتن خلافت سه چیز را نام می‌برد:

- ۱- حضور جمعیت فراوان برای بیعت با آن حضرت.
 - ۲- دلیلی برای ترک قیام نمی‌دید، زیرا به ظاهر حجت بر او تمام بود و یاور برای طلب حق وجود داشت.
 - ۳- عهده‌ی که خداوند از علما گرفته است که منکرات را بر طرف سازند و ظالمان را نابود کنند و با داشتن قدرت ستمها را از ریشه بر کنند.
- تحقق دو دلیل اول شرط تحقق دلیل سوم است (ابن میثم، ۱/۲۶۸)

۵. روایات فراوانی از معصومان علیهم السلام روایت شده است که بر تسلط مردمان بر اموال خود دلالت دارند. از آن جمله است روایتی که از رسول خدا ﷺ نقل شده است که فرمود:

النَّاسُ مُسْلَطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (عوالیالکلی، ۱/۲۲۲)

و از امام صادق در موثقه ابی‌بصیر روایت شده است که فرمود:

إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيًّا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (کافی، ۷/۸-۹)

و روایات دیگری از این قبیل که دلالت بر این قاعده فراگیر دارد. قاعده‌ای که مورد قبول فریقین می‌باشد.

پس هنگامی که ما این فرض را پذیرفتیم که مردم بر اموال خویش مسلط هستند (بهگونه‌ای که جز در معصیت خداوند هرگونه که بخواهند بتوانند در اموال خویش تصرف کنند) و تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه آنان جایز نباشد، پس به طریق اولی باید پذیرفت که مردم بر نفوس خویش مسلط هستند؛ زیرا سلطه بر نفس و جان خود به حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است، بلکه علت و ملاک سلطه بر مال، سلطه بر خود است؛ چرا که مال انسان محصول کار انسان است و کار او نتیجه فکر و قوای اوست؛ و چون از جهت خلقت و تکوین، انسان مالک جان و فکر و قوای خویش است در نتیجه مالک اموالی که از ثمره تلاش آنها به دست می‌آید نیز می‌باشد. (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۲۸۵-۲۸۶)

تا اینجا از مداخلیت قبول رعایا در مشروعیت حکومت حاکمان سخن گفتیم. لکن این تمام کلام نیست، بلکه از سوی دیگر ادله‌های نقلی و عقلی بر لزوم وجود شرایطی همچون دانش و فقاہت، و تقوی و عدالت در حاکم اقامه شده و در محلّ خود به اثبات رسیده است، که بر اساس آن دلائل، حاکمیت تنها «حقّ» افرادی است که واجد آن شرایط باشند.

جمع‌بندی

با این ترتیب، با توجه به آنچه گفته شد میتوان نحوه مداخلیت رأی و نظر مردم در مشروعیت حکومت را به نحو «جزء‌العلّه» به شمار آورد، و شرایط لازم در حاکم نیز جزء دیگر علت تامه مشروعیت حاکمیت خواهد بود. این نظریه در رابطه میان مقبولیت و مشروعیت، به معنای آن است که نه هرکه دارای مقبولیت باشد حاکمی مشروع است، و نه هرکه دارای شرایط باشد؛ بلکه تنها آنگاه که فرد واجد شرایط، مقبول رعایا قرار بگیرد، حاکمی مشروع قلمداد خواهد شد.

در حقیقت باید سه عنوان را در این مسئله در نظر گرفت، که در عین اینکه با هم تفاوت دارند، با هم مرتبط می‌باشند: «حقانیت»، «مقبولیت»، و «مشروعیت». حقانیت در مورد حاکمان منتخب، با واجد شرایط بودن احراز می‌گردد. لکن این حقانیت جزء اول سبب مشروعیت حکومت است، که با انضمام مقبولیت به عنوان جزء دیگر سبب، مشروعیت حاصل خواهد شد.

نقد آراء مخالفان

یکی از نظریه پردازانی که صریحاً نافی مداخلیت آراء رعایا در مشروعیت حاکمیت حاکم می‌باشد، پس از تقسیم بحث به سه قسمت تاریخی عهد رسولالله ﷺ، عصر ائمه علیهم‌السلام، و دوران غیبت؛ در خصوص نقش مردم در حکومت پیامبر اکرم می‌گوید:

نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم ... مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است، بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد، همان گونه که آن حضرت را

به پیامبری برگزید، حق حکومت را نیز به ایشان عطا فرموده است، چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند. (صبح، ۵۶)

ایشان میان نقش مردم در مشروعیت حکومت، و نقش آنان در تحقق حکومت تفاوت قائل شده، میافزاید:

نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود، ولی در تحقق و استقرار آن صد در صد بود، و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود ... هیچ تحمیل و زوری در کار نبود و آنچه موجب تحقق و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود. (همان، ۵۷)

ما میگوئیم تمامی سخنان شما قابل قبول است، و هیچیک از مسلمانان در این مطالب شک و تردیدی ندارد، و صحابه رسول الله نیز با رغبت و بلکه با شوق زعامت و حاکمیت آن حضرت را پذیرفتند. عمده اشکال و سؤال در این است که چنانچه صحابه پیامبر اکرم زیر بار حکومت ایشان نرفته و حاکمیت آن حضرت را نمی-پذیرفتند چه میشد؟ آیا جائز و مشروع بود که حضرت رسول علیرغم عدم میل مردم حکومت خویش را به نحو استبدادی برپا نماید؟

نظریه پرداز محترم به این سؤال مقدّر چنین پاسخ میدهد:

اگر مردم حکومت ایشان را نمیپذیرفتند تنها این بود که آن حکومت تحقق پیدا نمیکرد، نه اینکه مشروعیت پیامبر برای حکومت و حق حاکمیتی که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین میرفت. (همان، ۵۶)

لکن این، تمام اشکال نیست، و این پاسخ، پاسخی به تمامی ابهامات موجود نمیشد. بله، مسلم است که چنانچه مردمان حکومت ایشان را نمیپذیرفتند حکومت آن حضرت تحقق پیدا نمیکرد، لکن اصل سؤال آن است که چنانچه آن حضرت در این حالت، علیرغم مخالفت مردم به تشکیل حکومت دست میزد، آیا حکومت ایشان مشروع بود؟ و آیا پیامبری که حقانیت حاکمیت خود را از جانب خدای سبحان دریافت کرده بود، مجاز بود در عین عدم اقبال مردم، به اعمال قدرت و انجام تصرفات حکومتی بپردازد؟

سابقاً گفتیم که بنا بر آموزه‌های قرآن و روایات، قبول مردم جزء العله برای مشروعیت هر حکومتی است، و هر حاکمی باید علاوه بر حقانیت حاکمیت خود، مقبولیت مردمی را هم واجد باشد تا حکومتش مشروع گردد. بنابراین در پاسخ این سؤال باید گفت در حالت مفروض، چنانچه حاکمیت رسول الله با مقبولیت صحابه همراه نمیگشت، نه تنها حکومت ایشان تحقق نمییافت، بلکه اساساً تشکیل چنین حکومت استبدادی، مشروع و مجاز از سوی شارع نمیبود.

ممکن است گفته شود مراد این نظریه پرداز از «مشروعیت» در این کلام که میگوید: «... نه اینکه مشروعیت پیامبر برای حکومت و حق حاکمیتی که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین میرفت» همان است که شما از آن تعبیر به «حقانیت» میکنید، و تفاوت تنها در اصطلاح است.

پاسخ میدهیم که اگر تفاوت تنها در اصطلاح بود و مطلب به همینجا ختم میشد ایرادی نبود، لکن سؤال اصلی که در کلام ایشان بیجواب مانده جواز شرعی برقراری حکومت پیامبر اکرم در صورت عدم موافقت صحابه با حاکمیت ایشان است؛ و با تفکیکی که ما میان این دو مقام قرار دادیم، که یکی را به «حقانیت» تعبیر کردیم و دیگری را به «مشروعیت»، این سؤال نیز پاسخ روشن خود را مییابد.

دلیل قرآنی در این خصوص آیاتی است که به روشنی دلالت دارد بر این که سنت الهی بر عدم الزام مردمان میباشد، و رسالت انبیاء تنها آن است که مردمان را تبلیغ و انذار نمایند، نه آنکه آنان را مجبور به هدایت نمایند. و این آیات بالاطلاق و العموم بر عدم الزام مردم به قبول حکومت انبیاء دلالت مینماید. تردیدی نیست که وظیفه امت هر پیامبری گردن نهادن به اوامر آن رسول الهی است، و وظیفه صحابه پیامبر اکرم نیز سر سپردن به حاکمیت ایشان بود، لکن بحث بر سر آن است که اگر امت انبیاء و صحابه رسول الله از روی معصیت به این حکومت الهی تن در ندادند، آن پیامبر اجازه الهی بر الزام آنان ندارد²:

- فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (ال عمران : ۲۰)

- پس اگر با تو به محاجه برخاستند، بگو: «من خود را تسلیم خدا نمودهام، و هر که مرا پیروی کرده [نیز خود را تسلیم خدا نموده است].» و به کسانی که اهل کتابند و به مشرکان بگو: «آیا اسلام آوردهاید؟» پس اگر اسلام آوردند، قطعاً هدایت یافتهاند، و اگر روی برتافتند، فقط رساندن پیام بر عهده توست، و خداوند به [امور] بندگان بیناست.

- وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (المائدة : ۹۲)

- و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان] بر حذر باشید، پس اگر روی گردانید، بدانید که بر عهده پیامبر ما، فقط رساندن [پیام] آشکار است.

- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ (المائدة : ۹۹)

- بر پیامبر [خدا، وظیفهای] جز ابلاغ [رسالت] نیست، و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده می‌دارید می‌داند.

² به جهت اهمیت این مطلب، لازم دیدیم آیات متعددی که بر این امر دلالت دارند را به تمامی نقل نمائیم، و البته دلیل قرآنی این مسئله محدود به این دسته از آیات کریمه نیست، و میتوان آیات دیگری را نیز به عنوان دلیل اقامه نمود، که مجال مستقلاً را میطلبد.

- وَ إِنَّمَا نُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ (الرعد : ٤٠)
- و اگر پاره‌ای از آنچه را که به آنان وعده می‌دهیم به تو بنمایانیم، یا تو را بمیرانیم، جز این نیست که بر تو رساندن [پیام] است و بر ما حساب [آنان].
- وَ قَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لَا آبَاؤُنَا وَ لَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النحل : ٣٥)
- و کسانی که شرک ورزیدند گفتند: «اگر خدا می‌خواست- نه ما و نه پدرانمان- هیچ چیزی را غیر از او نمی‌پرستیدیم و بدون [حکم] او چیزی را حرام نمی‌شمردیم.» کسانی که پیش از آنان بودند [نیز] چنین رفتار کردند، و [الی] آیا جز ابلاغ آشکار بر پیامبران [وظیفه‌ای] است؟
- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النحل : ٨٢)
- پس اگر رویگردان شوند، بر تو فقط ابلاغ آشکار است.
- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النور : ٥٤)
- بگو: «خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید، [بدانید که] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستید. و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت، و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشکار [اموریتی] نیست.
- وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (العنکبوت : ١٨)
- و اگر تکذیب کنید، قطعاً امت‌های پیش از شما [هم] تکذیب کردند، و بر پیامبر [خدا] جز ابلاغ آشکار [وظیفه‌ای] نیست.
- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ... (الشوری : ٤٨)
- پس اگر روی برتابند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ایم. بر عهده تو جز رسانیدن [پیام] نیست،...
- وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (یس : ١٧)
- و بر ما [وظیفه‌ای] جز رسانیدن آشکار [پیام] نیست.
- وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (التغابن : ١٢)

- و خدا را فرمان برید و پیامبر [او] را اطاعت نمایید، و اگر روی بگردانید، بر پیامبر ما فقط پیامرسانی آشکار است.

● نظریه پرداز محترم در خصوص نقش مردم در حکومت ائمه اطهار^{علیهم‌السلام}، جانشینان معصوم منصوب از طرف رسول الله نیز، پس از اشاره به اختلاف عالمان شیعه و سنی، و ذکر دلایل عالمان شیعی مسلک در حقانیت حاکمیت امامان معصوم، میگوید:

همان مبنایی که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنی نصب از طرف خداوند، مبنای مشروعیت [حکومت و حاکمیت] امامان معصوم نیز بوده است، و همان طور که در مورد پیامبر گفتیم که نقش مردم در مشروعیت حکومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت [حکومت و حاکمیت] پیامبر هیچ تأثیری نداشت، در مورد امامان معصوم نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتی نمیکند. (صباح، ۶۱)

ایشان سپس در خصوص نقش مردم در تحقق حکومت امامان معصوم میافزاید:

باز همان گونه که در مورد پیامبر گفتیم در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقق و استقرار حاکمیت و حکومت آنان صددرصد است و آنان برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمیشوند، بلکه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصدی امر حکومت را عهده‌دار میشوند. (همان، ۶۲)

ایشان سکوت بیست و پنج ساله امیرالمؤمنین در دوره خلفاء ثلاثه را نیز مستند به همین عدم قبول مردمی مینماید.

در قبال این سخنان علاوه بر مطالبی که سابقاً گفتیم، که تشکیل حکومت استبدادی و اعمال قدرت حکومتی بر مردمانی که طالب آن حاکم نباشند مشروع و مجاز نمیباشد، نکته دومی را نیز افزوده، و از ایشان میپرسیم که اگر نقش مردم در مشروعیت حکومت امامان معصوم صفر است، و حکومت استبدادی از سوی امامان معصوم دارای مشروعیت میباشد، چرا «آنان برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمیشوند»؟ و آیا این اهمال و عدم تشکیل حکومت حقه از سوی امامان معصوم و رها کردن امت مسلمان تحت حکومت جائزانه خلفای بنیامیه و بنیعباس، مجاز و مشروع است؟

پس ناچار باید یکی از این دو امر را بپذیرید: یا بپذیرید که حکومت استبدادی و بدون اقبال مردمی فاقد مشروعیت است، و ائمه معصومین به همین علت به آن اقدام نمیکردند؛ و یا بپذیرید که امامان معصوم در انجام وظیفه خویش کوتاهی و اهمال کرده، از تشکیل حکومت استبدادی مشروع خودداری نموده و پیروان خویش را تحت سیطره حاکمان ظالم رها کرده‌اند.

ممکن است گفته شود توجیه‌های قابل تصوّر منحصر به این دو نمیباشند، بلکه توجیه سوّمی نیز برای عدم تشکیل حکومت استبدادی از سوی امامان معصوم وجود دارد، و آن عدم قدرت ایشان برای تأسیس حکومت میباشد. به بیان دیگر، ائمه اطهار در توان خویش نمیدیدهند که حکومتی تشکیل دهند، اگرچه با زور و جبر، و به همین علت اقدام به تشکیل حکومت ننموده‌اند، نه بعّلت عدم مشروعیت حکومتی که از روی زور و جبر بر مردمان تشکیل شده باشد، و نه از سر اهمال و عدم انجام وظائف الهی خویش.

در پاسخ، با چشم پوشیدن از ادّله عدم جواز و عدم مشروعیت حکومت استبدادی، اگرچه حاکم آن پیامبری الهی باشد؛ میگوئیم اگر چنین امری مدّ نظر این متفکر نظریه پرداز میبود، بایستی کلام ایشان متفاوت می-شد. لازم بود ایشان باید به جای آنکه بگویند: «آنان برای رسیدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسّل نمیشوند» اینچنین بگویند: «آنان برای رسیدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسّل می-شوند، مگر آنکه با زور و جبر هم نتوانند قدرت و حکومت را به دست بیاورند»؛

ظاهراً در ارتکاز ایشان نیز عدم جواز و عدم مشروعیت حکومت جابرانه و استبدادی بوده است، اگرچه حاکم آن منصوب از سوی خداوند بوده باشد.

●ایشان در خصوص حکومت برحقّ در زمان عدم حضور امام معصوم منصوب از طرف پیامبر، ابتدا به بحث ولایت فقیه جامع الشرائط اشاره کرده، ادّعا مینماید که این نظریه مورد اتفاق علماء شیعه (بجز افراد کمی از عالمان شیعه) میباشد. ایشان در ادامه کلام خود، نظرات عالمان شیعه در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی در عصر غیبت را به سه قول تقسیم مینماید:

۱- اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعی به امام زمان انتساب پیدا کند، امّا تحقّق عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد.

۲- اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عامّ از طرف خدا و امام زمان است، امّا تعیین شخص آن، و همچنین تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.

۳- در زمان غیبت امام زمان، علاوه بر تعیین شخص ولیّ و تحقّق حکومتش، حتّی اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است. (همان، ۶۵-۶۶)

نقش مردم در تحقّق حکومت، قدر مشترکی است که میان این سه نظر وجود دارد، و تفاوت میان این سه در بخش اوّل و دوّم است، یعنی در مشروعیت بخشی به حکومت، و تعیین شخص حاکم.

صاحبنظر محترم از میان این سه رأی، اولین نظر را انتخاب کرده، و بر صحت آن با تکیه بر دو مقدمه عقلی و نقلی، اینچنین استدلال میکند:

مقدمه اول - همه آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداوند بوده و او مالک حقیقی همه آنهاست. همه انسانها عبد و مملوک خداوند هستند، آن هم نه ملک اعتباری و قراردادی، بلکه ملک حقیقی.

... یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستی ما تماماً از اوست، و هیچ چیز حتی یک سلول هم که متعلق به خودمان باشد و ما آن را به وجود آورده باشیم نداریم. (همان، ۷۰)

مقدمه دوم - تصرف در مال دیگری، بدون اجازه او عقلاً قبیح است.

بنابراین هیچ انسانی حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بدون اذن و اجازه خداوند ندارد. (همان، ۷۱)

ایشان پس از بیان این دو مقدمه، و با توجه دادن به اینکه «لازمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرفها و ایجاد محدودیتهای مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است» نتیجه میگیرد:

بنابراین حاکم باید برای این تصرفات، از مالک حقیقی انسانها که کسی غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد، وگرنه تمامی تصرفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. (همان، ۷۱)

ایشان در ادامه به آیاتی استناد مینماید که اجازه چنین تصرفاتی را از سوی خداوند برای پیامبر^۳ و برای امامان معصوم^۴ ثابت میکند، و با اشاره به ادله ولایت فقیه در زمان غیبت، که اثباتگر اجازه چنین تصرفاتی از سوی خداوند و امام زمان به فقیه جامعالشرائط میباشد، میگوید:

اما دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. (همان، ۷۱)

ایشان به این ترتیب و با این استدلال، بخش اول از قول مختار خود را مستدل نموده، و در بیان بخش دوم از قول مختار میگوید:

^۳ الأحزاب : 6 النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
^۴ النساء : 59 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

با نصب عام از سوی خداوند و امام زمان، فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد، و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشف و شناسائی نمائیم.

با این بیان معلوم میشود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم، و بعد هم تعیین رهبر به وسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آنچه گفتیم یعنی کشف و شناسائی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. (همان، ۷۳)

وی نتیجه میگیرد که «در زمان غیبت امام معصوم نیز، به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم، مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت (نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.» ایشان در مورد نقش مردم در تحقق حکومت میگوید:

این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند، و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد، و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچگاه متوسل به زور و جبر نمیشود، بلکه همانند همه پیامبران و امامان تنها در صورتی- که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. (همان، ۷۳)

در نقد مطالب این متفکر محترم در مورد بخش اول قول مختار ایشان میگوئیم: مقدمات استدلال وی را قبول داریم، کما اینکه نتیجهای که بر آن مترتب نموده است را نیز میپذیریم. مسلم است که بر اساس تعالیم دین اسلام، تنها کسی اجازه تصرفات حکومتی را، به عنوان مصداق از تصرف در ملک حقیقی خداوندی، دارا میباشد که اذن آن را از جانب شارع دریافت کرده باشد، لکن اختلاف ما با ایشان در آن است که میگوید: «دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد». ما میگوئیم حق در این مسأله آن است که خداوند، اجازه تصرف در اموال مردمان را به خود آنان داده است، و این همان «النَّاسُ مُسْلَطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» (عوالیالکلی، ۱/۲۲۲) است که در کلام فقیهان به عنوان «قاعده سلطنت» نامبردار گشته است، و سابقاً بیان کردیم که قاعده سلطنت، که در مدلول اولیه خود تنها سلطه بر اموال را برای انسان ثابت میکند، به طریق اولی اثباتگر سلطه انسان بر ذات خود نیز میباشد.

ایشان در رد استدلال به قاعده سلطنت میگوید:

اینکه گفته میشود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلط دارند و حق دارند هرگونه که دلشان میخواهد و مایلند در آن تصرف کنند، سؤال ما این است که چه کسی گفته است که نظر اسلام این است و مردم چنین حقی دارند؟

بلکه برعکس، همه مسلمانها میدانند که انسان حق ندارد هرگونه که دلش میخواهد رفتار کند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حق نداریم دست خود را قطع کنیم؛ ... همه ما عبد و مملوک خداوند هستیم، و وقتی همه هستی ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفی را در خودمان نیز نداریم، پس ... چگونه می-توانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟ (همان، ۷۵-۷۶)

در پاسخ میگوئیم تردیدی نیست که پاره‌ای از تصرفات انسان، چه در جسم خود و چه در اموال خویش از سوی مالک حقیقی الهی ممنوع گشته، لکن سخن در آن است که آیا باید در مورد هر تصرفی به دنبال دلیل منع و حرمت گشت، یا دلیل جواز و حرمت؟ و آیا اصل بر حرمت و جواز است مگر آنکه دلیلی بر منع و حرمت در دست باشد، یا اصل بر جواز و حرمت است مگر آنکه دلیلی بر منع و حرمت در میان باشد؟

حق آن است که همچنان که مالک حقیقی الهی اجازه تصرف در اموال مردمان را به خود آنان داده است؛^۵ به همان صورت اجازه تصرف در تمامی شئون مربوط به انسان را به او واگذار نموده است، و این همان «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» (طوسی، التهذیب، ۷/۲۲۶) است که در کلام اصولیان عنوان «اصاله الإباحه» بر آن اطلاق شده است. و سخن این متفکر عزیز منطبق بر مختار اخباریان است که قائل به «اصاله الحظر» بوده، استدلال عقلی آنان نیز بر تمسک به همین دلائل ایشان مبتنی میباشد. مختار و استدلالی که هم در رسائل شیخ انصاری با قدرت رد شده است (انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹-۳۵۵)، و هم تمامی اصولیان پس از شیخ به آن پاسخهای درخور داده‌اند؛ و امروزه تمامی فقهاء اصولی شیعه تردیدی در بطلان این نظر ندارند.

در خصوص استدلال ایشان در تبیین بخش دوم از قول مختار خود، میگوئیم آنچه شما «نصب عام» فقهاء از سوی خدا و امام زمان نسبت به فقیه ولی در دوران غیبت مینامید، تنها همان چیزی است که ما آن را شرایط حقانیت ولایت و حکومت در عصر غیبت نامیدیم، و گفتیم که با انضمام قبول رعایاست که علت جواز و مشروعیت حکومت تام میگردد. از ادله‌ای که اقامه کردیم اثبات گشت که این حقانیت فقهاء برای حکومت در عصر غیبت، جزءالعله برای جواز حاکمیت است، که با انضمام جزء دیگر علت، که همانا مقبولیت مردمی حکومت فقیه باشد، مشروعیت حاکمیت او تحقق خواهد یافت.

با این بیان ما، اشکالی که در مورد بیان ایشان در خصوص بخش سوم از قول مختارشان وجود دارد نیز مرتفع میگردد. اشکال وارده آن است که چرا و به چه مجوز شرعی «فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچگاه متوسل به زور و جبر نمیشود، بلکه همانند همه پیامبران و امامان تنها در صورتیکه خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد»؟ این اهمال در تشکیل حکومت دینی، اگرچه استبدادی، چنانچه مشروع شمرده شود، چه وجهی خواهد داشت؟

^۵ قاعدة سلطنت

مطابق مبنائی که ما تقریر کردیم، حکومت استبدادی و غیر مقبول شهروندان، هر آن کسی که در رأس آن قرار داشته باشد، مشروع و مجاز نخواهد بود، و نه فقیه در تأسیس و اداره چنین حکومتی تکلیف دارد، نه امام معصوم، و نه پیامبر. ولی مطابق مبنای ایشان این اشکال لاینحل باقی خواهد ماند.

نتیجه

مشروعیت حاکمیت، بنا بر آموزه‌های دین اسلام، ارتباطی تنگاتنگ با مقبولیت مردمی دارد. این مطلب با تکیه بر آیات قرآن کریم، عهد پیامبر اکرم با علی بن ابیطالب، و سخنان امیرالمومنین علی بن ابیطالب، به درستی دانسته میشود. پیامبر اکرم، به علی بن ابیطالب دستور میدهد که با اینکه تو ولی برحق جامعه هستی، ولی چنانچه میان شهروندان، بر سر حاکم شدن تو اختلاف افتاد و همگان تو را نخواستند، باید حکومت را رها کنی و در امور مربوط به آن دخالت ننمائی.

این ارتباط بنحو جزءالعلّه بودن مقبولیت برای مشروعیت قابل تصویر است؛ نه اینکه هر حکومت مقبولى مشروع باشد. و جزء دیگر علت تامه مشروعیت، حقانیت حاکم برای حکمرانی میباشد.

چنانچه حاکم برحقى مقبول رعایا گردد، حکومتش مشروع خواهد بود. نه هر حکومت برحقى مشروع است و نه هر حکومت مقبولى، مشروع. بلکه تنها آنگاه که مقبولیت در کنار حقانیت بنشیند، مشروعیت را به بار خواهد آورد.

این تئوری، اشکالات افلاطون بر حکومت عامه و ایرادات فیلسوفان اروپائی بر نظریه حکومت حکیمان را نیز برطرف مینماید، و حقانیت و مقبولیت حاکم را مدّ نظر قرار میدهد.

منابع:

۱. قرآن کریم
۲. نهج البلاغه (صبحی الصالح)، مؤسسه دار الهجرة، قم
۳. ابن ابی الحديد، عزالدین ابو حامد، شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحديد)، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، ۱۳۳۷ ش.
۴. ابن ابی جمهور احسائی؛ عوالی اللالی؛ انتشارات سید الشهداء (ع)، قم؛ ۱۴۰۵ ق.
۵. بحرانی، میثم بنعلی بنمیثم؛ شرح نهج البلاغه (ابنمیثم)؛ دفتر نشر کتاب، بیجا؛ چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.
۶. بیتهم، دیوید- بویل، کوین، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقشتبریزی، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.
۷. جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۶ ش.
۸. حسینی شیرازی، سید محمد، توضیح نهج البلاغه، دار تراث الشیعه، تهران، بیجا، بیتا.
۹. سید ابن طاووس، کشف المحجّه لثمره المجهّه، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش.
۱۰. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، بیجا، ۱۳۶۵ ش.
۱۱. شیخ کلینی، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، بیجا، ۱۳۶۵ ش.
۱۲. طباطبائی، علامه سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مؤسسه النشر الإسلامی، قم؛ بیجا، ۱۴۱۷ ق.
۱۳. فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، دار الملائک للطباعه و النشر، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۹ ق.
۱۴. کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه- جلد یکم: یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات سروش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۸ ش.
۱۵. مجلسی، محمد باقر، شرح نهج البلاغه المقتطف من بحار الأنوار، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۶ ش.
۱۶. مدرسی، سید محمد تقی، من هدی القرآن، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.
۱۷. صباح، تقی، نگاه یگذا را به ولايت فقيه، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، قم، چاپ ۲۶، ۱۳۹۱ ش.
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.
۱۹. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولاية الفقيه وفقها الدولة الإسلامیه، المركز العالمی للدراسات الإسلامیه، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.
۲۰. موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه (السید عباس الموسوی)، دار الرسول الاکرم، دار المحجّه البيضاء، بیروت، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.